٥- خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج ، من نسب أو سبب ، كرضاع ومصاهرة واختلاف دين ، ونحو ذلك من الأسباب ؛ كأن يكون أحدهما محرماً بحج ، أو عمرة .

٢- أركان النكاح : وأركان النكاح التي بها قوامه ووجوده هي :

١- العاقدان : وهما الزوج والزوجة الخاليان من موانع الزواج التي سبقت الإشارة إليها ، والآتي ذكرها في بحث المحرمات .

٢- الإيجاب : وهو اللفظ الصادر من الولي ، أو من يقوم مقامه (وكيلاً) بلفظ إنكاح أو تزويج .

٣- القبول : وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه ، بلفظ : قبلت ، أو : رضيت هذا الزواج .

ولا بد من تقدم الإيجاب على القبول .

المسألة السابعة : المحرمات في النكاح :

المحرمات في النكاح قسمان : قسم التحريم المؤبد ، وقسم التحريم المؤقت .

القسم الأول : المحرمات تأبيداً :

يحرم تأبيداً أربع عشرة امرأة ، سبع يحرمن بالنسب وسبع بالسبب . ويقصد بالتأبيد عدم جواز نكاحهن أبداً ، مهما كانت الأحوال . ولهذه الحرمة ثلاثة أسباب : القرابة ، والمصاهرة ، والرضاع .

أولاً : المحرمات بالقرابة :

١- الأم وأم الأم وأم الأب . ويعبر عنهن بأصول الإنسان .

٢- البنت وبنت البنت وبنت الابن . ويعبر عنهن بفروع الإنسان .

٣- الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم . ويعبر عنهن بفروع الأبوين .

٤- بنت الأخ الشقيق ، وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم .